

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת יבגני סובה
יוליה מלינובסקי
שרון ניר

פ/25/148

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קצבת נכות וקצבת שאירים), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 320 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, בסעיף 320, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

"(ה1) על אף האמור בסעיף קטן (ג)(1), זכאי לקצבת נכות לפי סעיף 199 שנעשה זכאי לקצבת שאירים לפי סעיף 252 או זכאי לקצבת שאירים כאמור שנעשה זכאי לקצבת נכות כאמור, יקבל קצבת נכות ומחצית מקצבת השאירים".

דבריו הסבר

במסגרת ביטוח נכות כללית משולמת קצבה חודשית לאדם שבעקבות נכותו נפגעה יכולתו להשתכר מעבודה או ממשלח יד. קצבה זו מבטיחה לזכאים הכנסה מינימלית לקיום. כיום אדם הזכאי לקצבת נכות וגם לגמלת שאירים אינו יכול לקבל את שתי הקצבאות בעד אותו פרק זמן ועליו לבחור רק באחת מהן. לעומת זאת, אדם הזכאי לקצבת אזור ותיק וכן לקצבת תלויים או קצבת שאירים, משולמת לו, בנוסף לקצבת אזור ותיק, מחצית מקצבת התלויים או מקצבת השאירים, לפי הגבוה.

הצעת חוק זו באה להשוות את תנאיהם של מקבלי קצבת נכות למקבלי קצבת אזור ותיק וכך למנוע מהם את הצורך בבחירה בין הקצבאות. מקבלי קצבת נכות לרוב שייכים לקבוצות החלשות באוכלוסייה ולכן אין זה צודק לאלץ אותם לבחור בין הקצבאות.

הצעת חוק זו תכלול את הידרדרותם לעוני של אלפי אנשים עם מוגבלויות הנאלצים לבחור בין שתי הקצבאות.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת מאיר כהן (פ/23/1012), על ידי חברת הכנסת טלי פלוסקוב (פ/23/1627) ועל ידי חבר הכנסת יבגני סובה וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/2402), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יבגני סובה וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/816).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)